

מחלוקות וחלופות – מה לא נכנס לחוקה ולמה

כל נושא שנוי במחלוקת: עמדת כל מפלגה עם מקור, הנוסח שנבחר, החלופות, ורשימת ההכרעות הנדרשות.

טיוטה לדיון · 29.9.2026

איך נקבע המכנה המשותף ומה נדרש להכרעה

כלל ההכרעה שהנחה את צוות הניסוח פשוט: מה שכל ארבע המפלגות – ביחד, ישראל ביתנו, הדמוקרטים וישר! – מסכימות עליו נכנס לחוקה כנוסח מחייב. עמדה של שלוש מפלגות, כשהרביעית ללא עמדה ואינה מתנגדת, נכנסת אף היא. כל השאר טעון הכרעה.

בנושא שנוי במחלוקת נוסח הסעיף לפי המכנה המשותף הצר ביותר, או כעיקרון שמפנה לחוק ("כפי שייקבע בחוק"), והחלופות נרשמו כאן ולא בחוקה. בנושא שאין עליו עמדה של אף מפלגה נשמר הדין הקיים בניסוח מינימלי, בלי להמציא מדיניות. המחלוקת המדינית – שטחים, גבולות, מדינה פלסטינית – לא נכנסה לחוקה כעמדה מהותית אלא כהליך בלבד.

העמדות נלקחו ממצעי המפלגות, ממסמכי מפלגה שפורסמו, מראיונות של ראשי המפלגות ומתשובות המפלגות לשאלוני ynet וידיעות אחרונות מספטמבר 2026. אלה מקורות לגיטימיים לניסוח, אך אינם התחייבות משפטית של המפלגות; כל ציטוט מובא עם הדובר, המקור והתאריך, ומקור שאין לו תאריך בתיק המחקר מצוטט כפי שהוא מופיע שם. ממצאי האימות מיום 29.9.2026 (סגירת פערים) גוברים על תיק המחקר במקום שיש ביניהם סתירה; כך תוקן במסמך זה מתווה השירות של ישר! (עד 3% מכל מחזור שנתי, לא 30%), ונוסח עמדת ביחד בענייני זוגיות ("מסלול אזרחי לרישום זוגיות", לא "נישואים אזרחיים").

מספרי הסעיפים במסמך זה תואמים לנוסח החוקה המאוחד (constitution_full.md, סעיפים 1–100). המסמך מציג לכל מחלוקת את עמדת כל מפלגה, את הנוסח שנבחר לחוקה ואת החלופות שנדחו. חלקו האחרון מרכז את ההכרעות הנדרשות מראשי המפלגות לפני הגשת הטיוטה.

טבלת המחלוקות במבט אחד

#	נושא	ביחד	ישראל ביתנו	הדמוקרטים	ישר!	מה נכנס לחוקה
1	דרך קבלת החוקה	בכנסת; ההכרזה ראשונה	משאל עם, שאלה אחת	בכנסת (משתמע)	"הסכמה רחבה"; צוות מקצועי	כנסת ברוב שבס' 92 ומשאל עם (ס' 95)
2	הרוב לתיקון	71	80	61 בראשונה, שני שלישים אחר כך	–	80 (ס' 92) – הוכרע 29.9.2026

#	נושא	ביחד	ישראל ביתנו	הדמוקרטים	ישראל!	מה נכנס לחוקה
3	היועץ המשפטי לממשלה	ביטול חוק יולי 2026 (יש עתיד)	ייצוג עצמאי לממשלה; גינה את חוק יולי 2026	חוות דעת מחייבות; ביטול חוק יולי 2026	גינה את חוק יולי 2026	מעמד ועצמאות; חוות דעת וייצוג בחוק (ס' 69-70); חוק יולי 2026 בטל (ס' 99(ה))
4	ערכאת הביקורת החוקתית	תוסדר בחוק יסוד: החקיקה	בית משפט לחוקה	בג"ץ מורחב ברוב רגיל	"מתוקן ומאוזן"; נגד התגברות	הרכב חוקתי של 11 שופטי העליון (ס' 65)
5	ביקורת על תיקוני חוקה	—	—	פסילת חוקי יסוד במקרים חריגים	—	שתיקה: סמכות לבחון הליך ורוב בלבד (ס' 66)
6	היקף הפטור מגיוס	אפס; "אין מכסות ואין יעדים"	אפס; חובה מגיל 18	חובה לכולם	דחייה שנתית מתחדשת לעד 3% מכל מחזור (כ-30% מהמחזור החדרי), עם חיול והכשרה	איסור פטור קבוצתי; דחייה אישית לפי אמות מידה שוויוניות בחוק (ס' 30)
7	סנקציות על משתמטים	שלילת תקצוב	איסור יציאה, קצבאות, שירות המדינה	—	שלילת הטבות; דין פלילי	הפניה לחוק בלבד, בכפוף לפסקת ההגבלה (ס' 33) – הוכרע 29.9.2026
8	שבת ותחבורה ציבורית	החלטה מקומית	החלטה מקומית	מלאה בכל הארץ (ynet) (31.8.2026)	אוטונומיה לרשויות	סמכות מקומית (ס' 78)
9	נישואין וזוגיות	מסלול אזרחי לרישום זוגיות	נישואים וגירושים אזרחיים	"הזכות לנישואין"; נישואים אזרחיים לכל זוג	—	זכות להינשא; מסלול אזרחי לרישום זוגיות ונישואין לצד הדתי, בחוק (ס' 15)
10	רבנות, מועצות דתיות, גיור	—	רב ראשי אחד; ביטול המועצות	גיור אזרחי	—	שוויון בשירותי דת; ארגון בחוק (ס' 79)
11	חוק הלאום	לאום עם "שוויון לכל האזרחים"	—	להחליף או לתקן	—	ס' 1 בלשון ההכרזה; לא בוטל במפורש (ס' 97)
12	זכויות חברתיות	—	"5 מ'מים"	חוק יסוד	—	מימוש הדרגתי (ס' 24)
13	כהונה תחת כתב אישום	—	—	איסור מוחלט	—	הסדר בחוק (ס' 52)
14	תקרת שרים	—	הגבלה	צמצום משרדים	צמצום משרדים	תקרה בחוק, שריון ברוב חברי הכנסת (ס' 46)
15	תקציב = בחירות	—	ביטול הכלל	—	—	סטטוס קוו בהפניה לחוק (ס' 37(ג))

#	נושא	ביחד	ישראל ביתנו	הדמוקרטים	ישר!	מה נכנס לחוקה
16	רוטציה / ראש ממשלה חלופי	–	–	–	מתנגד	נוסח ניטרלי: "תפקידים נוספים בממשלה ייקבעו בחוק" (ס' 45)
17	שטחים / מדינה פלסטינית	נגד "בשום קונסטלציה"	ריבונות בשטחי C; פירוק הרשות	היפרדות; מדינה עתידית מפורזת	"לא עומדת על הפרק"	הליך בלבד (ס' 93)
18	ירושלים	–	–	"גבולות קבע" (מדיני)	–	סטטוס קוו בלי גבולות (ס' 6(א)) – הכרעה נדרשת
19	מעצרים מנהליים לפשיעה	–	בעד, נגד ראשי ארגוני פשע	–	–	לא נכנס; "לפי חוק" ופסקת ההגבלה (ס' 20, 23)

מחלוקות חוקתיות ניתנות לגישור

דרך קבלת החוקה

העמדות. ליברמן דוחה את המסלול הפרלמנטרי: "לא נוכל לכונן חוקה בכנסת ולכן הדרך היחידה היא במהלך תלת שלבי" – אימוץ מסקנות צוות מקצועי, התחייבות ראשי מפלגות הקואליציה, ואז "חקיקת חוק משאל עם... שאלה אחת בלבד – האם אתה תומך בחוקה שגיבש הצוות המקצועי או לא" (ישראל ביתנו, "העם יחליט – חוקה עכשיו", 19.12.2025). ביחד רואה בכנסת את הזירה: "לקבע את מגילת העצמאות כפרק המבוא... ואז להעביר את חוק יסוד החקיקה" (בנט, פודקאסט נדב פרי, ישראל היום, 14.9.2026); "הצעד הראשון יהיה: כנסת ישראל תתכנס ותצביע על מגילת העצמאות כפרק המבוא של החוקה הישראלית" (לפיד, כנס ביחד, ישראל היום, 2.9.2026). הדמוקרטים מניחים קבלה בכנסת ברוב מיוחס (רייטן, התוכנית החוקתית, N12, מאי 2026), וישר! מסתפקת ב"נשאף להגיע להסכמה רחבה בדבר חוקה" (דף המטרות באתר המפלגה) ובעבודה "על בסיס המלצות צוות מקצועי" (תשובה ל-ynet, 22.9.2026).

הנוסח שנבחר. ס' 95(א): "חוקה זו תיכנס לתוקף לאחר שנתקבלה בכנסת ברוב האמור בסעיף 92(א) ואושרה במשאל עם"; ס' 95(ב)–(ג) מאפשרים קבלה בשלבים – המבוא ופרק א' תחילה – בלי לחייב אותה, וס' 95(ד) קובע משאל עם בשאלה אחת. הנוסח משלב את שני המסלולים.

חלופות. 1. הכנסת ברוב מיוחס ואחריה משאל עם (חלופה א' ב-תיק המחקר, חלק 5.3; ברירת המחדל). ליברמן מקבל את משאל העם וביחד את הזירה הפרלמנטרית; המחיר הוא שתי משוכות במקום אחת. 2. קבלה בשלבים: ההכרזה תחילה ואחריה שאר הפרקים (חלופה ב'). מרוויחים בנט ולפיד, שהתחייבו לצעד ראשון מהיר; מפסיד ליברמן, המתנגד ל"טלאי על טלאי". 3. צוות מומחים משותף – רייכמן, פרידמן וניסים עם נציגי כל המפלגות – שיגבש נוסח אחד (חלופה ג'). מתאים לישר! ולליברמן; מרחיק את ההכרעה מהכנסת ומן המפלגות שרוצות להתחיל מיד. נוסח מלא של מסמך רייכמן–פרידמן–ניסים לא פורסם (דוח האימות, פריט 9).

הרוב המיוחס

העמדות. בנט: "אלה יגידו 68 ואלה 74 ח"כים, נתפשר באמצע על 71" (ישראל היום, 14.9.2026). ליברמן: "לאחר אישורו לא ניתן יהיה לשנות את החוקה אלא ברוב של לפחות 80 חברי כנסת" (ישראל ביתנו, תשובה ל-ynet, 22.9.2026). הדמוקרטים: חוקי יסוד יתקבלו ברוב 61 בקריאה הראשונה ושני שלישים בקריאות השנייה והשלישית (רייטן, N12, מאי 2026); ישר! נמנעת ממספר ומפנה לצוות מקצועי.

הנוסח שנבחר. ס' 92(א): "לא תשונה חוקה זו אלא בחוק שנתקבל ברוב של שמונים חברי הכנסת בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, ושכותרתו מציינת במפורש כי הוא תיקון לחוקה"; ס' 92(ב): רוב חברי הכנסת בקריאה הראשונה. ס' 43 וס' 95 מפנים לרוב זה ואינם קובעים מספר משלהם. שני מספרי 80 אחרים בחוקה – הארכת כהונת הכנסת (ס' 36(ג)) ואישור ויתור על שטח בלי משאל עם (ס' 93(ב)) – הם הדין הקיים ואינם תלויים בהכרעה כאן.

הוכרע (29.9.2026). נשאר 80 – עמדת הרוב (ישראל ביתנו והדמוקרטים), ובנט הציג את 71 כפשרה ולא כתנאי. החלופות שלהלן נשמרות לתיעוד.

חלופות. 1. 71 בכל הקריאות. הצעת בנט; מקלה על תיקונים עתידיים ומפסידיים ליברמן והדמוקרטים, שרוצים שריון קשיח. 2. 80 לפרקי הזכויות והמשטר ו-71 לשאר הפרקים. פשרה שמכבדת את 71 של בנט במקום שבו הוא רלוונטי; מחירה מדרג שדורש הגדרה מדויקת של "פרק משורייני". 3. 71 בשתי כנסות רצופות. משמר את המספר של בנט ומוסיף ממד זמן במקום גובה; קשה למפלגה שרוצה תיקון מהיר.

היועץ המשפטי לממשלה

העמדות. הדמוקרטים דורשים "עיגון חקיקתי של מעמד הייעוץ המשפטי לממשלה וקביעה מפורשת כי חוות הדעת מחייבות" (רייטן, N12, מאי 2026). ליברמן מבקש "זכות לייצוג משפטי עצמאי לממשלה... ולא להיות תלויה אך ורק ביועץ המשפטי לממשלה" (ישראל ביתנו, מסמך העקרונות לחוקה, 9.9.2025). לביחד ולישר! אין עמדה ידועה על מעמד חוות הדעת.

חוק יולי 2026. ב-15.7.2026 אישרה הכנסת העשרים וחמש (65–51) חוק שלפיו חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה אינן מחייבות את הממשלה, והממשלה רשאית לשכור עורכי דין פרטיים לייצוג בעתירות נגדה (הארץ, 15.7.2026). איזנקוט: החוק "קובע תקדים מסוכן שבו הממשלה מציבה את עצמה מעל לחוק" (X). רייטן: "הוא יבוטל בממשלה שלנו כשמשטר המשפטים ינוהל על ידינו". אלהרר (יש עתיד): "כשניבחר באוקטובר נבטל מיד אותו" (הארץ, 12.7.2026). ליברמן גינה: "עוד צעד בניסיון... להשתלט על מערכת המשפט" – אף שעיקרון 6 שלו קרוב לתוכן החוק.

הנוסח שנבחר. ס' 69 מעגן את המעמד, המינוי על פי ועדה מקצועית-ציבורית, הכהונה הקצובה והעצמאות; ס' 70(א) מעגן את עצמאות התביעה. השאלות השנויות במחלוקת הופנו לחוק: "(ב) מעמדן של חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה כלפי הממשלה, שריה ורשויות המדינה ייקבע בחוק. (ג) ייצוג המדינה והממשלה בפני בתי המשפט, ובכלל זה ההסדר שיחול במקרה של מחלוקת בין הממשלה לבין היועץ המשפטי לממשלה, ייקבע בחוק". ס' 99(ה) (הוראת מעבר) מבטל את חוק יולי 2026 ומחזיר את השאלה לחוק לפי ס' 70 – נוסח שלוש מפלגות תומכות בו במפורש (ביחד באמצעות יש עתיד, הדמוקרטים, ישר!), וליברמן גינה את החוק אך לא התחייב לבטלו. **הכרעה נדרשת**.

חלופות. 1. חוות הדעת מחייבות (הדמוקרטים). מחזק את שומרי הסף; ליברמן מפסיד את הייצוג העצמאי. 2. ייצוג משפטי עצמאי לממשלה (ישראל ביתנו). הממשלה מרוויחה חופש פעולה; הדמוקרטים רואים בכך פגיעה בשלטון החוק. קרוב לתוכן חוק יולי 2026 שליברמן עצמו גינה. 3. גישור: חוות הדעת מחייבות פנימית, אך הממשלה רשאית להיות מיוצגת בידי עורך דין אחר כשהיועץ מסרב לייצגה (תיק המחקר, חלק 5.3). כל צד מקבל את עיקר דרישתו; דורש הגדרה של "סירוב". 4. פיצול התפקיד לראש התביעה וליועץ. אף מפלגה לא דרשה זאת בתיק; שינוי מבני שטעון עמדה מפורשת. 5. השמטת ס' 99(ה) והשאת חוק יולי 2026 לביטול בחקיקה רגילה. פותר את המתח אצל ליברמן; מוותר על התחייבות פומבית של שלוש מפלגות.

ערכאת הביקורת החוקתית וביקורת על תיקוני חוקה

העמדות. ליברמן: "יש מקום לרפורמות במערכת המשפט, אולם יש לעשות כן אך ורק במסגרת כינון חוקה והקמת בית משפט לחוקה" (ישראל ביתנו, "העם יחליט – חוקה עכשיו", 19.12.2025). הדמוקרטים: סמכות בג"ץ "בהרכב מורחב וברוב רגיל" לבטל חוקים, וכן "לתיקון או פסילת חוקי יסוד מחמת שימוש לרעה בסמכות מכוונת או פגיעה חמורה בערכי המדינה כיהודית ודמוקרטית" (רייטן, N12, מאי 2026). ישר! "נעגן מנגנון מתוקן ומאוזן לביקורת שיפוטית... (חוק יסוד: השפיטה), לצד חוק יסוד: החקיקה, על בסיס המלצות צוות מקצועי", וכן "מנגנון ההתגברות מעודד חיכוך מיותר... ואין לאמצו בישראל" (תשובה ל-ynet, 22.9.2026); ביחד: חוק יסוד: החקיקה "שיקבע איך מכוונים חוק יסוד ובאיזה רוב, איך ומתי בית המשפט יכול וצריך להתערב" (תשובה ל-ynet, 22.9.2026). ביחד לא השיבה על שאלות פסקת ההתגברות ועילת הסבירות (דוח האימות, פריט 4).

הנוסח שנבחר. ס' 65(א): "בית המשפט העליון, בהרכב של אחד עשר שופטים לפחות (בחוקה זו – ההרכב החוקתי), רשאי להצהיר כי חוק, כולו או מקצתו, סותר הוראה מהוראות חוקה זו", ולפי 65(ב) ההצהרה "ברוב דעות של חבריו". ס' 66(א) שותק בשאלת ביקורת התוכן: "ההרכב החוקתי מוסמך לבחון אם הוראה חוקתית, ובכלל זה תיקון לחוקה זו, נתקבלה בהליך וברוב הקבועים בסעיפים 43 ו-92" – בלי לאסור ביקורת אחרת ובלי להתירה. רק הדמוקרטים נקטו עמדה (בעד ביקורת תוכן); הדין הקיים (הלכה פסוקה) מכיר בביקורת תוכן מצומצמת; לכן המכנה המשותף הוא שתיקה. פסקת התגברות לא נכללה ולא נאסרה.

חלופות. 1. בית משפט לחוקה נפרד (ישראל ביתנו). ליברמן מרוויח מוסד חדש; הדמוקרטים וישר! חוששים מפוליטיזציה של הרכבו. 2. עיגון מפורש של ביקורת תוכן מצומצמת על תיקוני חוקה – "שימוש לרעה בסמכות מכוונת" (הדמוקרטים). משמר את ההלכה הקיימת בנוסח חוקתי; ליברמן, שדורש "ביצור מעמד חוקי היסוד", עלול לראות בכך פגיעה במכוון. 3. איסור מפורש על ביקורת תוכן ("לא יצהיר... אלא אם כן לא נתקבלה בהליך וברוב"). הנוסח הקודם של הטייטה; נדחה משום שאף מפלגה לא דרשה אותו והוא משנה את הדין הקיים בלי בסיס מפלגתי. 4. רוב מיוחס בהרכב החוקתי – למשל שני שלישים – לפסילת חוק. אף מפלגה לא הציעה זאת; מחזק את הכנסת ומחליש את ההגנה על הזכויות. 5. פסקת התגברות. נדחתה: ישר! והדמוקרטים מתנגדות, ביחד וישראל ביתנו ללא עמדה – אין לה רוב בגוש.

תקציב ובחירות

העמדות. ישראל ביתנו בלבד: "ביטול הכלל 'אי העברת תקציב = בחירות'" (מסמך העקרונות לחוקה, עיקרון 2, 9.9.2025). ביחד, הדמוקרטים וישר! – ללא עמדה.

הנוסח שנבחר. ס' 37(ג), סטטוס קוו בהפניה לחוק: "לא נתקבל חוק התקציב במועד שנקבע לכך – יחולו ההוראות שייקבעו בחוק, ובכלל זה לעניין כהונתה של הכנסת". הדין הקיים (חוק יסוד: הממשלה ס' 36א – התפזרות אוטומטית) ממשיך לחול כדין חוק מכוח ס' 97(ב), עד שישונה.

חלופות. 1. תקציב המשך חוקתי ואיסור התפזרות בשל אי-קבלת תקציב (ישראל ביתנו). מייצב ממשלות; מפלגה אחת בלבד, ומחליש כלי לחץ פרלמנטרי על ממשלה. 2. עיגון ההתפזרות האוטומטית בחוקה. אף מפלגה לא ביקשה; מקשיח את הדין הקיים.

דת ומדינה וחובת השירות

היקף הפטור מגיוס

העמדות. ביחד: "כל אזרח במדינת ישראל יתגייס לצה"ל או יעשה שירות לאומי אזרחי לפי חוק שירות ביטחון, ללא פטורים – זה נכון לערבים ונכון גם לחרדים... אין מכסות ואין יעדים" (תשובה ל-ynet, 16.9.2026); בנט: "אפס פטור" (וואלה, 28.8.2026), ו"גם הקו של ידידי גדי איזנקוט עם פטור ל-30 אחוז - לא. אפס פטור" (ישראל היום, 14.9.2026). ישראל ביתנו: שירות לכולם מגיל 18, צבאי או אזרחי, עם סנקציות, ו"החוקה תחייב נשיאה בנטל" (קווי היסוד, 31.7.2026); הדמוקרטים: חובה לכולם ושירות אזרחי כחלופה. ישר! (דף "שירות ממלכתי לכל" באתר המפלגה, עודכן 19.7.2026; ynet 16.9.2026; איזנקוט, N12 6.6.2026): "מדי מחזור שנתי תישמר הקצאה של עד 3%... לדיחוי משירות למשך שנה אחת, לצורך לימודי תורה", ב"מיון פתוח, לפי קריטריונים חיצוניים ושיוויניים"; "כלל זכאי הדיחוי יבצעו חיול והכשרה בסיסית"; "חידוש הדיחוי ינתן... בכל שנה, בכפוף לעמידה בקריטריונים". ה-3% מכלל חייבי הגיוס הם כ-30% מהמחזור החרדי (News1, 12.8.2026) – וכך בנט מנסח זאת. המנגנון הוא דחייה אישית ומתחדשת, לא פטור קבוצתי (דוח האימות, פריט 1).

הנוסח שנבחר. ס' 30: "(א) כל אזרח ותושב קבע חייב בשירות למדינה, בשירות צבאי או בשירות אזרחי, כפי שייקבע בחוק. (ב) חוק לא יקנה פטור מחובת השירות לציבור שלם או לסוג שלם של אזרחים. (ג) דחיית שירות או פטור ממנו יינתנו לאדם על יסוד נסיבותיו האישיות, לפי אמות מידה שוויוניות שייקבעו בחוק". המילה "בלבד" הוסרה מס"ק (ג), כך שדחייה אישית לפי אמות מידה שוויוניות בחוק – ובכלל זה מצוינות תורנית, כמו מצוינות בספורט, במדעים ובאמנויות – אפשרית; פטור לציבור שלם נותר אסור לפי ס"ק (ב). מתווה ישר! מתיישב עם הנוסח בלי צורך בחריג; המחלוקת עם ביחד וישראל ביתנו היא על עצם קיום ההקצאה, והיא נמסרת לחוק.

חלופות. 1. איסור מפורש על מכסות ויעדים (ביחד). סוגר את הדלת בפני מתווה ה-3%; ישר! מפסידה את הכלי היחיד שהציעה. 2. תקרה מספרית בחוקה – "עד 3% מכל מחזור שנתי" (ישר!). מעגן את המתווה ומחייב את ביחד ואת ישראל ביתנו במה שדחו בפומבי. 3. הכול לחוק: חובה כללית בלבד, בלי סעיפי משנה (ב)–(ג). הרחב ביותר, אך מוותר על ההישג המשותף של שירות לכולם בלי פטורים גורפים.

סנקציות על משתמטים

העמדות. ליברמן: "תיאסר יציאה מישראל, הם לא יקבלו קצבאות... ולא יהיו רשאים לעבוד בשירות המדינה" (ישראל ביתנו, תשובה ל-ynet, 16.9.2026). בנט: "אני לא עוצר אותו. אני לא משלם לו" (וואלה, 28.8.2026). ישר!: "שלילת

הטבות אזרחיות וכלכליות" ו"דין פלילי" (דף השירות באתר; ynet 16.9.2026); הדמוקרטים ללא עמדה מפורטת.

הנוסח שנבחר. ס' 33, כפי שצומצם בהכרעה מיום 29.9.2026: "תוצאות אי-קיום חובת השירות ייקבעו בחוק, בכפוף לסעיף 23". הנוסח הקודם פירט שלילת הטבות, קצבאות ותמיכות וסנקציות נוספות לרבות אחריות פלילית; הפירוט ירד לחוק משום שסנקציות הן עניין לחקיקה ולא לחוקה, והעיקרון – שיש תוצאות לא-שירות – נשמר. איסור יציאה מהארץ לא נכלל: הוא סותר את חופש התנועה בס' 16(ב) ואינו מכנה משותף.

חלופות. 1. איסור יציאה מהארץ בחוקה (ישראל ביתנו). מעניק לליברמן את הסנקציה שהציע; פוגע בזכות חוקתית ויידרש לעמוד בפסקת ההגבלה. 2. אחריות פלילית כהוראה חוקתית (ישרו). מקשיח את הדין, ביחד, שאמרה "אני לא עוצר אותו", עלולה להתנגד. 3. שלילת הטבות בלבד, ללא סנקציות נוספות. הנוסח הצר ביותר; מפסידות ישראל ביתנו וישרו!

שבת ותחבורה ציבורית

העמדות. בנט: "לתת לכל עיר להחליט על הצביון" (ynet וערוץ 7, 2026), וביחד "מציעים מודל המאזן בין אופייה הלאומי של השבת למאפייני כל יישוב", עם תחבורה לנתב"ג "במודל מבוסס הסכמות ברשויות המטרופוליטיות" (ynet, 31.8.2026). ליברמן: "תחבורה ציבורית בשבת לפי החלטת הרשויות המקומיות" (קווי היסוד, 31.7.2026); ישרו: "הרחבת העצמאות של רשויות מקומיות וקהילות" (10 הצעדים) ו"הרחבת אוטונומיית ההחלטה לרשויות המקומיות" (ynet, 31.8.2026). הדמוקרטים חורגים: העמדה העדכנית והרשמית היא "תחבורה ציבורית מלאה בשבת בכל הארץ – עירונית, בין-עירונית, לנתב"ג ומערכות הסעת המונים" (ynet, 31.8.2026); המצע הקודם ("תוכנית הנקודות", אפריל 2026) דיבר על "מתכונת מצומצמת" באזורים חילוניים או מעורבים (דוח האימות, פריט 8).

הנוסח שנבחר. ס' 78 – סמכות הרשות המקומית להחליט על צביון המרחב הציבורי, ובכלל זה תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים, בלי צורך באישור ממשלתי; הסדרים על-מקומיים (תחבורה בין-עירונית) בחוק. זו עמדת שלוש מפלגות, והדמוקרטים אינם מתנגדים לה: רשות שתבחר תוכל להפעיל תחבורה מלאה, וס' 78(ג) מאפשר הסדר ארצי בחוק.

חלופות. 1. הסדר ארצי אחיד בחוקה (הדמוקרטים, בגרסת 31.8.2026). מפסידות שלוש מפלגות שהתחייבו לביזור; מרוויח מי שרוצה ודאות ארצית. 2. שתיקה חוקתית והפניה מלאה לחוק. משמר את הדין הקיים, שבו ההחלטה בידי השלטון המרכזי; מוותר על הישג שלוש המפלגות.

נישואין וזוגיות

העמדות. בנט: "אני תומך בנישואים לכל מי שרוצה" (ynet וערוץ 7, 2026); לפיד התחייב לנישואים אזרחיים בכנס "חוקי שגי" (מאקו, 12.7.2026). ואולם התוכנית הרשמית של ביחד "מציעה מסלול אזרחי לרישום זוגיות במשרד הפנים, ללא תלות בדת, במגדר או בנטייה מינית", ו"אינה משתמשת במונח 'נישואים אזרחיים'" (ynet, 14.9.2026); דוח האימות, פריט 3). ליברמן: "נישואים וגירושים אזרחיים" (קווי היסוד, 31.7.2026), בלי אזכור זוגות מאותו המין; הדמוקרטים: "עיון הזכות לנישואין ולחיי משפחה" (רייטן, N12, מאי 2026) ו"נישואים אזרחיים לכל זוג" (ynet, 14.9.2026). ישרו! ללא עמדה; איזנקוט התחייב בכנס "חוקי שגי" רק ל"חקיקה לשוויון".

הנוסח שנבחר. ס' 15: "(א) לכל אדם הזכות להינשא ולהקים משפחה. (ב) המדינה תקיים, לצד הנישואין הדתיים, מסלול אזרחי לרישום זוגיות ונישואין, כפי שייקבע בחוק". הנוסח מכסה את ליברמן (נישואים אזרחיים), את

הדמוקרטים (הזכות לנישואין) ואת ביחד (ברית זוגיות / מסלול רישום אזרחי), ומשאיר לחוק את שם המוסד ואת פרטיו.

חלופות. 1. "נישואין אזרחיים" במפורש בחוקה. הנוסח הקודם של הטיטה; תואם את ליברמן ואת הדמוקרטים, אך חורג מנוסחת ביחד, שנמנעת מהמונח. 2. הכרה מפורשת בנישואי זוגות חד-מיניים. תואם את "לכל מי שרוצה" של בנט ואת הדמוקרטים; אין לכך עמדה של ליברמן ושל ישראל, וייתכן שיקשה על ישראל! להצטרף. 3. ברית זוגיות בלבד, בלי המילה "נישואין". מכנה צר יותר שאינו פוגע במונופול הרבני; מפסידים ליברמן והדמוקרטים, שדיברו במפורש על נישואין. 4. הכול לחוק, בלי סעיף קטן (ב). משאיר את הסטטוס קוו; מוותר על הישג שלוש מפלגות.

רבנות, מועצות דתיות, גיור

העמדות. ליברמן: "רב ראשי אחד לישראל... וביטול המועצות הדתיות" (קווי היסוד, 31.7.2026). הדמוקרטים: "זקמו מוסדות גיור אזרחיים" ו"הגדרה מחדש של היחסים בין מדינה ודת" (תוכנית הנקודות, אפריל 2026). ישראל: "יהדות מכילה ומכבדת" (10 הצעדים, כללי); ביחד ללא עמדה.

הנוסח שנבחר. ס' 79 קובע שוויון במתן שירותי הדת, וארגונם – רבנות, מועצות דתיות וגיור – "כפי שייקבע בחוק". עמדה של מפלגה אחת בלבד בכל פרט אינה מספיקה לעיגון חוקתי.

חלופות. 1. רב ראשי אחד וביטול המועצות הדתיות בחוקה (ישראל ביתנו). שינוי מבני שאף מפלגה אחרת לא אימצה. 2. עיגון גיור אזרחי (הדמוקרטים). נוגע לחוק השבות ולמעמד האיש; ליברמן וביחד ללא עמדה. 3. שתיקה מלאה. משאיר את הרבנות הראשית והמועצות כפי שהן, בלי אפילו עקרון שוויון בשירות.

זהות ושוויון

חוק הלאום

העמדות. הדמוקרטים: "החלפת חוק הלאום בחוק יסוד לפי רוח מגילת העצמאות" (תוכנית הנקודות, אפריל 2026), או שוויון "כולל תיקון לחוק יסוד: הלאום" (רייטן, N12, מאי 2026). בנט: המגילה כמבוא "שמסמן מדינת לאום של העם היהודי עם שוויון לכל האזרחים" (ישראל היום, 14.9.2026). איזנקוט: "מדינה יהודית-דמוקרטית עוצמתית וליברלית" ו"ערכי מגילת העצמאות" כתנאי לשותפות (הארץ, 22.9.2026) – בלי עמדה על חוק הלאום (דוח האימות, פריט 2). ישראל ביתנו ללא עמדה עדכנית; מסמך ישן של ליברמן ("לא תאפשר התערבות בסעיף הלאום") לא אומת, וקווי היסוד (31.7.2026) אינם מזכירים את החוק (דוח האימות, פריט 6).

הנוסח שנבחר. ס' 1 מנוסח בלשון ההכרזה: "(ב) מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי... (ג) מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין". סעיף "ייחודיות" ההגדרה העצמית מחוק הלאום לא הועתק; חוק הלאום, כשאר חוקי היסוד, מוחלף בחוקה לפי ס' 97 בלי ביטול מפורש. הוראותיו על שפות, סמלים, לוח וימי מנוחה נקלטו כסטטוס קוו (ס' 5, 6, 77).

חלופות. 1. ביטול מפורש של חוק הלאום (הדמוקרטים). ניצחון סמלי לדמוקרטים; ביחד, שרוצה "מדינת לאום", תתקשה, וישראל! וליברמן ללא עמדה. 2. שימור מפורש של חוק הלאום כפרק בחוקה. אף מפלגה בגוש לא ביקשה

זאת; מפסידיים הדמוקרטים. 3. תיקון חוק הלאום בתוספת סעיף שוויון, כפרק. קרוב לנוסח הנבחר, אך משאיר את סעיפי הייחודיות והשפה כפי שהם.

שפות וסמלים

העמדות. לאף מפלגה אין עמדה על שפות רשמיות או על סמלי המדינה (תיק המחקר, חלק 8; דוח האימות, פריט 10). ס' 5 ו-6 משמרים את הדין הקיים – עברית שפת המדינה, מעמד מיוחד לערבית, דגל, סמל והמנון – בלשון חוק יסוד: הלאום.

חלופות. 1. השבת מעמד "שפה רשמית" לערבית, כדין שקדם ל-2018. אין לכך עמדה מפלגתית בתיק; יקל על הדמוקרטים ויקשה על ביחד. 2. הפניה מלאה לחוק ללא סעיף שפות. משאיר ריק חוקתי בנושא שהיה מעוגן בחוק יסוד.

זכויות חברתיות

העמדות. הדמוקרטים: "חוק-יסוד: זכויות אזרחיות וחברתיות" לחינוך, בריאות, דיור ו"רמת חיים נאותה" (רייטן, N12, מאי 2026); גולן: "זכויות כלכליות וחברתיות שהן חובת המדינה כלפי אזרחיה, ולא כחסד" (N12). ישראל ביתנו: "5 מ"מים" של ז'בוטינסקי – מזון, מעון, מלבוש, מורה, מרפא – כמחויבות מדינה (אתר המפלגה). ביחד וישר! ללא עמדה.

הנוסח שנבחר. ס' 24(א): "המדינה תפעל, במסגרת משאביה ובהדרגה, להגשמת הזכויות שלפי פרק זה; דרכי ההגשמה, היקפה וסדרה ייקבעו בחוק"; ס' 24(ג) מחיל את פסקת ההגבלה (ס' 23) גם על פרק ג'.

חלופות. 1. זכויות חברתיות אכיפות בבית משפט (הדמוקרטים). מרחיב את הביקורת השיפוטית על התקציב; ביחד וישראל ביתנו לא התחייבו לכך. 2. השמטת פרק ג' כולו. מפסידיים הדמוקרטים וליברמן; חוסך מחלוקת על מה שאף מפלגה לא הציבה כתנאי.

איסור כהונה תחת כתב אישום

העמדות. הדמוקרטים בלבד: "איסור כהונה תחת כתב אישום" לראש הממשלה, שרים, סגני שרים, יו"ר הכנסת ויושבי ראש ועדות (רייטן, N12, מאי 2026). שלוש המפלגות האחרות ללא עמדה.

הנוסח שנבחר. ס' 52(ב): סייגי כשירות, "וכן הוראות בדבר השעיה והפסקת כהונה של ראש הממשלה ושל שרים בשל הליך פלילי, ייקבעו בחוק"; ס' 75(ג) מפנה לשם ולסייגי הכשירות של חברי הכנסת (ס' 35(ד), 38(ד)).

חלופות. 1. איסור חוקתי מוחלט (הדמוקרטים). ודאות מלאה; שלוש מפלגות לא התחייבו לכך. 2. איסור מצומצם לראש הממשלה בלבד. מכנה ביניים שאיש לא הציע.

תקרת שרים, רוטציה וראש ממשלה חלופי

תקרת שרים: ישראל ביתנו ("הגבלת מספר השרים וסגני השרים", מסמך העקרונות, 9.9.2025), הדמוקרטים ("צמצום דרסטי במספר משרדי הממשלה", רייטן, N12, מאי 2026) וישר! ("יצומצמו משרדי ממשלה מיותרים", 10 הצעדים)

מסכימות על העיקרון, אך אף אחת לא נקבה מספר. ס' 46 קובע תקרה בחוק, שלא תשונה אלא ברוב חברי הכנסת; החלופה – מספר קשיח בחוקה – טעונה מספר מוסכם.

רוטציה וראש ממשלה חלופי: ישר! מתנגדת לרוטציה ולראש ממשלה חלופי – "ראש המפלגה הגדולה ביותר הוא המועמד" (מעריב); לאחרות אין עמדה. ס' 45(א) נוסח בניטרליות, כסטטוס קוו: "הממשלה מורכבת מראש הממשלה ומשרים; תפקידים נוספים בממשלה ייקבעו בחוק" – לא איסור על המוסד ולא עיגון שלו. החלופות: איסור מפורש על ראש ממשלה חלופי (ישר!) או עיגון המוסד בחוקה כדין הקיים; שתיהן טעונות עמדה של יותר ממפלגה אחת.

המחלוקת שלא נכנסה לחוקה: שטחים, גבולות ומדינה פלסטינית

העמדות. בנט: "אני מתנגד למדינה פלסטינית, נקודה... בשום קונסטלציה" (וואלה, 28.8.2026); ביחד: "מתנגדים לפינוי יישובים יהודיים שנבנו בהתאם לחוק בכל מצב שהוא", ו"תוכנית בנט מ-2012 רואה את שטחי C כחלק עתידי ריבוני של מדינת ישראל" (תשובה ל-ynet, 28.9.2026). ליברמן: "תומכים בהחלת ריבונות ישראלית בשטחי C" ו"חייבים לחשוב... איך מבטלים את הסכמי אוסלו ומפרקים את הרשות הפלסטינית" (ישראל ביתנו, תשובה ל-ynet, 28.9.2026). איזנקוט: "בממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית" (X), וישר!: "הקמת מדינה פלסטינית אינה עומדת על הפרק מבחינתנו. אין לנו תוכנית לפינוי יישובים" (תשובה ל-ynet, 28.9.2026).

מולם הדמוקרטים: "היפרדות אחראית", "גבולות קבע", "פירוז מלא של המדינה הפלסטינית העתידית", "שליטה ביטחונית ישראלית מלאה... בבקעת הירדן" ו"עצירת כל מהלכי סיפוח" (תוכנית הנקודות, אפריל 2026); "נפנה מאחזים בלתי חוקיים" (תשובה ל-ynet, 28.9.2026).

למה אין גישור. חוקה קובעת מסגרת יציבה לדורות, ואילו כאן כל נוסח מהותי – "ריבונות", "היפרדות", "גבולות" – הוא ניצחון של צד אחד והפסד של האחר. אין מכנה משותף צר: אפילו "עצירת כל מהלכי סיפוח" (הדמוקרטים) סותרת ישירות את "ריבונות בשטחי C" (ביחד וישראל ביתנו). לכן, לפי כללי הניסוח, המחלוקת המדינית נותרה מחוץ לחוקה כעמדה.

מה כן נכנס. ס' 93: הליך בלבד – הסכם או החלטה שמשמעותם שהמשפט, השיפוט והמינהל של ישראל לא יחולו עוד בשטח שהם חלים בו טעונים רוב חברי הכנסת ומשאל עם, או רוב של 80 חברי כנסת בלי משאל עם, ברוח הדין הקיים (חוק יסוד: משאל עם, ידיעה כללית). ההליך מגן על כל צד מפני הכרעה חד-צדדית ואינו אומר דבר על התוצאה. הסעיף אינו חל על הרחבת תחולת המשפט הישראלי (סיפוח) – עניין שנוי במחלוקת שהחוקה שותקת עליו.

ירושלים. ס' 6(א) קובע, כסטטוס קוו בלשון חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל: "ירושלים היא בירת ישראל ומקום מושבם של נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון" – בלי הגדרת גבולות העיר ובלי "השלמה והמאוחדת". אף אחת מארבע המפלגות לא חלקה על כך (דוח האימות, פריט 10), ואולם הדמוקרטים, שמדברים על "גבולות קבע", עשויים לבקש שתיקה גם כאן. **הכרעה נדרשת** מראשי המפלגות.

חלופות שנדחו. 1. עיגון "שטחי C" כשטח ריבוני עתידי (ביחד, ישראל ביתנו). הדמוקרטים לא יוכלו לחתום; ישר! נמנעת ממהלכים חד-צדדיים. 2. עיגון "היפרדות אחראית" ו"מדינה פלסטינית עתידית" מפורזת (הדמוקרטים). שלוש מפלגות מתנגדות במפורש. 3. הרחבת ס' 93 גם להחלת ריבונות (סיפוח) ברוב מיוחס או במשאל עם. סימטרי, אך

"עצירת כל מהלכי סיפוח" של הדמוקרטים ו"ריבונות בשטחי C" של ביחד וישראל ביתנו לא יאפשרו הסכמה על נוסח. 4. השמטת ירושלים מס' 6 (הנוסח הקודם של הטיזתה) או, להפך, עיגון "ירושלים השלמה והמאוחדת" ותחומה. הראשונה משאירה ריק בנושא שכל המפלגות מסכימות עליו; השנייה מכניסה לחוקה הגדרת גבולות שנייה במחלוקת.

נושאים שאין עליהם עמדה מפלגתית ונשמר בהם הסטטוס קוו

- **שפות רשמיות וסמלים** – ס' 5–6 מעתיקים את חוק יסוד: הלאום ואת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה.
- **ירושלים** – ס' 6(א) בלשון חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, בלי גבולות; ראו חלק 6 ו **הכרעה נדרשת** בחלק 8.
- **חוק השבות** – ס' 4 משמר את פתיחות המדינה לעלייה ומפנה את תנאי הזכאות לחוק; ליברמן מגן על "סעיף הנכד" (כאן, 7.5.2025), והנוסח אינו פוגע בו.
- **גודל הכנסת ואחוז החסימה** – ס' 34 קובע 120 חברים; אחוז החסימה נותר בחוק הבחירות.
- **שיטת בחירות אזורית** – ס' 35 משמר בחירות ארציות ויחסיות; "יתרון למפלגה הגדולה" של ליברמן הוסדר בהרכבת הממשלה (ס' 47), לא בשיטת הבחירות.
- **הארכת כהונת הכנסת** – ס' 36(ג) משמר את הרוב הקיים (80), בנפרד מהרוב לתיקון החוקה.
- **תקציב ובחירות** – ס' 37(ג) מפנה לחוק; ראו חלק 3.
- **חסינות** – ס' 39 משמר חסינות מהותית ומפנה את השאר לחוק.
- **החוק הנורבגי** – ישראל ביתנו בלבד (ביטול); ס' 38(ד) מפנה את חילופי חברי הכנסת לחוק.
- **שרים שאינם חברי כנסת; ראש ממשלה חלופי** – ס' 45 לא דורש ולא שולל.
- **ממשלת מעבר** – ס' 51(ה) קובע המשך כהונה עד כינון ממשלה חדשה; הגבלות הפעולה נותרו בהלכה הפסוקה.
- **נשיא המדינה** – ס' 67–68 מעתיקים את חוק יסוד: נשיא המדינה, משום שפרקים ה'-ו' נשענים על תפקידו.
- **פרטיות וקניין** – ס' 17–18 בלשון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; "רוגלות נגד ראשי ארגוני פשע" (ישראל ביתנו) כפופות לפסקת ההגבלה.
- **חופש העיסוק** – ס' 19 בלשון חוק היסוד, בלי פסקת ההתגברות שבו.
- **עילת הסבירות** – ביחד "התעלמו מהשאלות" (ynet, 22.9.2026), ולאחרות אין עמדה בתיק; הדין הקיים על עילות הביקורת המנהלית נותר לפי ס' 58(ב) ו-65(ה).
- **פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה** – ס' 69(א) מפנה את ארגון התביעה והייעוץ לחוק; "ייצוג עצמאי" של ליברמן אינו פיצול.
- **ערכאת ערעור ביניים; בתי משפט ייעודיים לפשיעה** – הדמוקרטים וישראל ביתנו, כל אחת לחוד; ס' 57(א)(4) מאפשר בחוק.
- **מעצרים מנהליים לפשיעה** – ישראל ביתנו בלבד; לא נכנס; ס' 20 ("לפי חוק") ופסקת ההגבלה חלים.
- **תאגיד השידור הציבורי** – הדמוקרטים בלבד; חופש העיתונות עוגן כזכות (ס' 12), התאגיד לא עוגן כמוסד.
- **איחוד וצמצום רשויות מקומיות** – הדמוקרטים בלבד; ס' 81(ב) מאפשר בחוק.

- **שמירת דינים** – ס' 97(ד) משמר את חסינות הדינים שקדמו ל-1992 מפני פרק ב', כדין הקיים; אין עמדה מפלגתית.
- **ההסתדרות ומיסוי** – אינם עניין לחוקה; ס' 29 משמר את חופש ההתארגנות בלבד.

הכרעות נדרשות מראשי המפלגות

- **פתוח** **דרך קבלת החוקה** – כנסת ברוב שבס' 92 ואחריה משאל עם (ברירת המחדל, ס' 95), משאל עם בלבד על נוסח צוות מקצועי, או כנסת בלבד?
- **פתוח** **קבלה בשלבים** – האם המבוא ופרק א' יאושרו לפני שאר הפרקים (אפשרי בברירת המחדל, ס' 95(ב)), או שהחוקה תוגש כמקשה אחת?
- **הוכרע** **הרוב לתיקון החוקה** – הוכרע 29.9.2026: 80 (ס' 92), לפי עמדת הרוב. חל גם על ס' 43 ו-95.
- **פתוח** **היועץ המשפטי לממשלה** – חוות דעת מחייבות, ייצוג עצמאי לממשלה, או גישור (מחייב פנימית וייצוג נפרד בסירוב)? ברירת המחדל: הפניה לחוק, ס' 70(ב)-(ג).
- **פתוח** **ביטול חוק יולי 2026 בהוראת מעבר** – האם ס' 99(ה) נשאר (3 מתוך 4 במפורש) או שהביטול נמסר לחקיקה רגילה? נדרשת עמדת ישראל ביתנו, שגינתה את החוק אך עיקרון 6 שלה קרוב לתוכנו.
- **פתוח** **ערכאת הביקורת החוקתית** – הרכב חוקתי של 11 שופטי העליון ברוב רגיל (ברירת המחדל, ס' 65) או בית משפט לחוקה נפרד?
- **פתוח** **ביקורת על תיקוני חוקה** – שתיקה (ברירת המחדל, ס' 66), עיגון מפורש של ביקורת תוכן מצומצמת ("שימוש לרעה בסמכות מכוננת"), או איסור מפורש על ביקורת תוכן?
- **פתוח** **פסקת התגברות** – לאסור במפורש, כעמדת ישר! והדמוקרטים, או להשאיר שתיקה (ברירת המחדל, ס' 65)?
- **פתוח** **היקף הפטור מגיוס** – ס' 30(ג) בלי "בלבד" מאפשר דחייה אישית לפי אמות מידה שוויוניות בחוק, ובכלל זה את מתווה ה-3% של ישר!. להכריע בין איסור מכסות מפורש (ביחד), תקרה מספרית בחוקה (ישר!), או הנוסח הנוכחי (ברירת המחדל).
- **הוכרע** **סנקציות על משתמטים** – הוכרע 29.9.2026: ס' 33 צומצם למשפט אחד – הפניה לחוק בכפוף לפסקת ההגבלה; שלילת הטבות וסנקציות נוספות נמסרו לחקיקה.
- **פתוח** **תקציב ובחירות** – סטטוס קוו בהפניה לחוק (ברירת המחדל, ס' 37(ג)) או תקציב המשך חוקתי וביטול ההתפזרות (ישראל ביתנו)?
- **פתוח** **חוק הלאום** – החלפה שקטה דרך ס' 1 ו-97 (ברירת המחדל), ביטול מפורש, או שימור מפורש?
- **פתוח** **נישואין וזוגיות** – ס' 15 כפי שהוא (ברירת המחדל: "מסלול אזרחי לרישום זוגיות ונישואין"), "נישואין אזרחיים" במפורש, הכרה מפורשת בזוגות חד-מיניים, או ברית זוגיות בלבד? נדרשת עמדת ישר!.
- **פתוח** **תחבורה ציבורית בשבת** – סמכות מקומית (ברירת המחדל, ס' 78) או הסדר ארצי אחיד (הדמוקרטים, 31.8.2026 ynet)?
- **פתוח** **ירושלים** – להשאיר את ס' 6(א) (ברירת המחדל: סטטוס קוו בלי הגדרת גבולות) או שתיקה חוקתית? נדרשת עמדת הדמוקרטים.

- **פתוח ראש ממשלה חלופי** – נוסח ניטרלי (ברירת המחדל, ס' 45), איסור מפורש (ישר!), או עיגון המוסד?